P U T U S A N

Nomor 2788/Pid.Sus/2022/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Casmita Arya Alias Arya**;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /05 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta/ Jalan Pulo Nangka Barat 2 RT.03 RW.16 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Casmita Arya Alias Arya ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa didampingi oleh **Halman Simanullang, S.H., Andreas B Sinambela, S.H., M.H., M. Paul Rudolf Naibaho, S.H., Rijo Deka Sihombing, S.H., Jamaluddin Alapgani Hsb, S.H., Kartika Sari, S.H., Rointan Manullang, S.H., Muhammad Fauzan Irni, S.H,** Advokat-Penasehat Hukum / Konsultan Hukum pada yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), berkantor di Jl. Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4 Kel. Tanjung Sari Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 2787/Pid.Sus/2022/PN Mdn, tertanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2788/ Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2788/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Casmita Arya Alias Arya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu – sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara terorganisasi* sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Casmita Arya Alias Arya** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart warna biru dengan nomor simcard 089510437692.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA, bersama-sama dengan saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG, saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO, saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD dan saksi ADI SUPRAPTO Alias MAMANG (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.15 WITA atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun Pembangunan Desa Suka Raya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan didepan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jalan Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHAP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WITA dan sekira pukul 12.00 WIB, saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG yang beralamat di Jalan Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, menggunakan call massanger

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di facebook dengan nama akun SUGIAN CHANG menghubungi saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO yang beralamat di Dusun Pembangunan Desa Suka Raya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan nama akun facebook ALFARIZ ASHAF untuk memesan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian sekira pukul 17.13 WITA, saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG mengirimkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu kepada saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO melalui M-Banking BCA dengan nomor rekening 1461960061 atas nama SUGIANTO CANDRA ke Rekening BCA milik istri saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO nomor 6475173370 atas nama RIZKI RIMA INDAH UTAMI dan saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG menyuruh agar narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD.

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB, saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO dengan nomor handphone 082167771706 menelepon saksi ADI SUPRAPTO Alias MAMANG yang merupakan warga binaan Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta di Medan melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor +85252679846 yang disimpan dengan nama Bg Toyep untuk membeli 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu. Kemudian saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO mentransfer uang pembelian 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu kepada saksi ADI SUPRAPTO alias MAMANG sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik istri saksi ADI SUPRAPTO alias MAMANG nomor 063501032979503 atas nama RINI AYU WULANDARI.
- Bahwa saksi ADI SUPRAPTO Alias MAMANG menyerahkan uang pembelian 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. DONI (DPO) yang telah bebas dari Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta di Medan dan saksi ADI SUPRAPTO Alias MAMANG menyuruh Sdr. DIKI (DPO) menyerahkan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu kepada saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO yang berada dirumahnya di Dusun Pembangunan Desa Suka Raya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
- Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO datang kerumah saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD di Dusun XII Jalan Bukit Barisan Blok AA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.07, Kelurahan Medan Kota, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan menyerahkan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu kepada saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD, saat itu saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD langsung memberitahukan kepada Saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG bahwa shabu sudah diterima. Selanjutnya saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG menggunakan call massanger di facebook dengan nama akun SUGIAN CHANG menghubungi terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA yang merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Medan dengan nama akun ARYA ZIDANE untuk mengatur penerimaan paket berisi narkotika melalui ekspedisi JNE hingga paket tersebut diterima oleh saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG. Bahwa saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG sebelumnya telah memberikan upah berupa uang kepada terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA dengan cara transfer melalui M-Banking BCA nomor rekening 1461960061 ke rekening BCA milik istri terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA atas nama NINING SRI WIDIYA ASTUTI dengan nomor rekening 6300164062 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 09 Juli 2022 Pukul 20:24.42 WITA. Saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG kemudian menyuruh saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD untuk mengemas shabu didalam knalpot motor untuk dikirim ke alamat rumah tempat tinggal saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG di Jalan Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali dengan nomor handpone penerima menggunakan nomor handphone terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA yaitu 089510437692.

- Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 10.40 WITA, saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG mentransfer uang melalui M-banking BCA kepada saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BRI nomor 338201001813506 milik istri saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD atas nama LENA OCTAYANTI untuk membeli knalpot motor seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribuh rupiah) yang dipergunakan untuk menyembunyikan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu dan biaya ongkos kirim ke Bali sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) serta sisanya sejumlah Rp. 384.000,- (tiga ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

delapan puluh empat ribu rupiah) untuk upah saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD.

- Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD mengirim narkotika jenis shabu yang dikemas kedalam knalpot melalui ekspedisi JNE, nomor resi SIA001509269797 dengan nama pengirim AMRI dan nomor handphone 085236331171 yang ditujukan kepada PAK ARAB dengan alamat tujuan Jalan Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali yang merupakan alamat tempat tinggal saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG dengan nomor hanphone penerima 089510437692 yang merupakan nomor handpone terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA, kemudian saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD memberitahukan kepada saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG bahwa paket sudah dikirim dan saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA.
- Pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB, petugas Kepolisian dari Direktorat tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berangkat ke Bali dan ke Deli Serdang serta ke Medan. Kemudian saksi MAULANA FAJAR bersama saksi PANJI WILANTARA yang merupakan petugas Kepolisian datang ke kantor Pusat JNE Denpasar Bali, di Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dan berkoordinasi dengan karyawan JNE yaitu saksi I NYOMAN MURNIATA, selanjutnya paket onderdil knalpot yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pengiriman secara normal yang diawasi (control delivery). Kemudian saksi I NYOMAN MURNIATA menghubungi nomor handphone penerima paket 089510437692 yang menggunakan nomor handphone terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA dan terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA meminta agar menitipkan paket tersebut ke tetangga sebelah rumah dengan alasan sedang tidak berada dirumah sehingga saksi I NYOMAN MURNIATA menolak permintaan terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA dengan alasan takut bermasalah apabila paket tersebut tidak sampai kepada penerima.
- Kemudian terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA melalui akun facebook dengan nama ARYA ZIDANE yang memberitahukan hal tersebut kepada saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG bahwa paketnya sudah sampai, namun permintaan terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada pihak JNE untuk menitipkan paket tersebut ke tetangga sebelah rumah ditolak pihak JNE sehingga paket tersebut dibawa kembali ke kantor JNE Pusat Denpasar, selanjutnya terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA menanyakan keberadaan saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG dan kemudian Saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG menjawab bahwa Saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG sedang berada di daerah Jalan Suwung Batan Kendal, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, sehingga pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.11 WITA, terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA langsung memesan Gojek untuk mengambil paket dimaksud dengan titik pengambilan dari kantor JNE Pusat di Jalan Danau Poso No. 1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali dan titik pengantaran di Jalan Suwung Batan Kendal, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Selanjutnya saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG langsung menuju ke kantor JNE Pusat di Jalan Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, namun Saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG tidak masuk dan hanya memantau Gojek tersebut kemudian Gojek dengan pengemudi yaitu saksi I KOMANG TRI ARTANA datang dan mengambil paket lalu diamankan petugas Kepolisian sehingga pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.15 WITA saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG juga langsung dilakukan penangkapan didepan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, berikut barang bukti dari berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 15 warna hitam nomor simcard 6281361370373.
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomor simcard 6281361603589.
3. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 3095 9975.
4. 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam nopol DK 5771 ACW berikut STNK dan kunci kontak.

- Selanjutnya saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG dibawa kerumah kontrakannya yang alamatnya sesuai pada alamat pengiriman paket tersebut yaitu di Jalan Mekar 1 No.38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, dan dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 2 (dua) unit Key BCA.
2. 1 (satu) buah buku tabungan BCA an.SUGIANTO CANDRA norek 1461960061.
3. 3 (tiga) roll Alumunium foil.
4. 1 (satu) pack Sedotan plastik warna putih.
5. 1 (satu) pack Sedotan plastik warna hitam.
6. 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 3x5.
7. 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 6x4.
8. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
9. 1 (satu) buah korek api gas.

- Pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Ayahanda Gg. Johar, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saksi MUSRAN dan saksi EKO LEONARDO yang merupakan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD berikut barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone ADVAN - HAMMAR warna biru nomor simcard 0813-7048-8924.
2. 1 (satu) unit Handphone merek VIVI Y1 5s warna biru nomor simcard 62813-6315-4075, dan 62877-8755-0572.
3. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n LENA OCTAYANTI.

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB, di Jl.Kutalimbaru Pasar Tiga, Desa Tuntungan II, Kec.Pancur Batu, Kab.Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, saksi MUSRAN dan saksi EKO LEONARDO melakukan penangkapan terhadap saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO berikut barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru nomor simcard 6282167771706.
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an.RIZKI RIMA INDAH UTAMI norek 6475173370.

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No.27. Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saksi MUSRAN dan saksi EKO LEONARDO melakukan penyitaan barang bukti dari narapidana yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CASMITA ARYA Alias ARYA berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart warna biru dengan nomor simcard 08951043769220.

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 13.15 WIB di Rutan Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No.27. Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saksi MUSRAN dan saksi EKO LEONARDO melakukan penyitaan barang bukti dari narapidana yaitu ADI SUPRAPTO alias MAMANG berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 089512734705.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket JNE didalamnya berisi orderdil motor (knalpot) didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3141 / NNF / 2022 tanggal 4 Agustus 2022, barang bukti narkotika yang disita tersebut dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Aparat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA, bersama-sama dengan saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG, saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO, saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD dan saksi ADI SUPRAPTO Alias MAMANG (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.15 WITA atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun Pembangunan Desa Suka Raya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan didepan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jalan Danau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHAP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WITA dan sekira pukul 12.00 WIB, saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG yang beralamat di Jalan Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, menggunakan call massanger di facebook dengan nama akun SUGIAN CHANG menghubungi saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO yang beralamat di Dusun Pembangunan Desa Suka Raya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan nama akun facebook ALFARIZ ASHAF untuk memesan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian sekira pukul 17.13 WITA, saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG mengirimkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu kepada saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO melalui M-Banking BCA dengan nomor rekening 1461960061 atas nama SUGIANTO CANDRA ke Rekening BCA milik istri saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO nomor 6475173370 atas nama RIZKI RIMA INDAH UTAMI dan saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG menyuruh agar narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD.
- Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB, saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO dengan nomor handphone 082167771706 menelepon saksi ADI SUPRAPTO Alias MAMANG yang merupakan warga binaan Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta di Medan melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor +85252679846 yang disimpan dengan nama Bg Toyep untuk membeli 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu. Kemudian saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO mentransfer uang pembelian 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu kepada saksi ADI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUPRAPTO alias MAMANG sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik istri saksi ADI SUPRAPTO alias MAMANG nomor 063501032979503 atas nama RINI AYU WULANDARI.

- Bahwa saksi ADI SUPRAPTO Alias MAMANG menyerahkan uang pembelian 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. DONI (DPO) yang telah bebas dari Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta di Medan dan saksi ADI SUPRAPTO Alias MAMANG menyuruh Sdr. DIKI (DPO) menyerahkan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu kepada saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO yang berada dirumahnya di Dusun Pembangunan Desa Suka Raya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
- Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO datang kerumah saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD di Dusun XII Jalan Bukit Barisan Blok AA No.07, Kelurahan Medan Kota, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan menyerahkan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu kepada saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD, saat itu saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD langsung memberitahukan kepada Saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG bahwa shabu sudah diterima. Selanjutnya saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG menggunakan call massanger di facebook dengan nama akun SUGIAN CHANG menghubungi terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA yang merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Medan dengan nama akun ARYA ZIDANE untuk mengatur penerimaan paket berisi narkotika melalui ekspedisi JNE hingga paket tersebut diterima oleh saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG. Bahwa saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG sebelumnya telah memberikan upah berupa uang kepada terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA dengan cara transfer melalui M-Banking BCA nomor rekening 1461960061 ke rekening BCA milik istri terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA atas nama NINING SRI WIDIYA ASTUTI dengan nomor rekening 6300164062 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 09 Juli 2022 Pukul 20:24.42 WITA. Saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG kemudian menyuruh saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD untuk mengemas shabu didalam knalpot motor untuk dikirim ke alamat rumah tempat tinggal saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG di Jalan Mekar 1 No. 38 K,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali dengan nomor handpone penerima menggunakan nomor handphone terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA yaitu 089510437692.

- Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 10.40 WITA, saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG mentransfer uang melalui M-banking BCA kepada saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BRI nomor 338201001813506 milik istri saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD atas nama LENA OCTAYANTI untuk membeli knalpot motor seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribuh rupiah) yang dipergunakan untuk menyembunyikan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu dan biaya ongkos kirim ke Bali sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) serta sisanya sejumlah Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk upah saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD.
- Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD mengirim narkotika jenis shabu yang dikemas kedalam knalpot melalui ekspedisi JNE, nomor resi SIA001509269797 dengan nama pengirim AMRI dan nomor handphone 085236331171 yang ditujukan kepada PAK ARAB dengan alamat tujuan Jalan Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali yang merupakan alamat tempat tinggal saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG dengan nomor hanphone penerima 089510437692 yang merupakan nomor handpone terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA, kemudian saksi SAIPUDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD memberitahukan kepada saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG bahwa paket sudah dikirim dan saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA.
- Pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB, petugas Kepolisian dari Direktorat tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berangkat ke Bali dan ke Deli Serdang serta ke Medan. Kemudian saksi MAULANA FAJAR bersama saksi PANJI WILANTARA yang merupakan petugas Kepolisian datang ke kantor Pusat JNE Denpasar Bali, di Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dan berkoordinasi dengan karyawan JNE yaitu saksi I NYOMAN MURNIATA, selanjutnya paket onderdil knalpot yang didalamnya berisi narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu tersebut dilakukan pengiriman secara normal yang diawasi (control delivery). Kemudian saksi I NYOMAN MURNIATA menghubungi nomor handphone penerima paket 089510437692 yang menggunakan nomor handphone terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA dan terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA meminta agar menitipkan paket tersebut ke tetangga sebelah rumah dengan alasan sedang tidak berada dirumah sehingga saksi I NYOMAN MURNIATA menolak permintaan terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA dengan alasan takut bermasalah apabila paket tersebut tidak sampai kepada penerima.

- Kemudian terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA melalui akun facebook dengan nama ARYA ZIDANE yang memberitahukan hal tersebut kepada saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG bahwa paketnya sudah sampai, namun permintaan terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA kepada pihak JNE untuk menitipkan paket tersebut ke tetangga sebelah rumah ditolak pihak JNE sehingga paket tersebut dibawa kembali ke kantor JNE Pusat Denpasar, selanjutnya terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA menanyakan keberadaan saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG dan kemudian Saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG menjawab bahwa Saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG sedang berada di daerah Jalan Suwung Batan Kendal, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, sehingga pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.11 WITA, terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA langsung memesan Gojek untuk mengambil paket dimaksud dengan titik pengambilan dari kantor JNE Pusat di Jalan Danau Poso No. 1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali dan titik pengantaran di Jalan Suwung Batan Kendal, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Selanjutnya saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG langsung menuju ke kantor JNE Pusat di Jalan Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, namun Saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG tidak masuk dan hanya memantau Gojek tersebut kemudian Gojek dengan pengemudi yaitu saksi I KOMANG TRI ARTANA datang dan mengambil paket lalu diamankan petugas Kepolisian sehingga pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.15 WITA saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG juga langsung dilakukan penangkapan didepan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, berikut barang bukti dari berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 15 warna hitam nomor simcard 6281361370373.
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomor simcard 6281361603589.
3. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 3095 9975.
4. 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam nopol DK 5771 ACW berikut STNK dan kunci kontak.

- Selanjutnya saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG dibawa kerumah kontrakannya yang alamatnya sesuai pada alamat pengiriman paket tersebut yaitu di Jalan Mekar 1 No.38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, dan dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) unit Key BCA.
2. 1 (satu) buah buku tabungan BCA an.SUGIANTO CANDRA norek 1461960061.
3. 3 (tiga) roll Alumunium foil.
4. 1 (satu) pack Sedotan plastik warna putih.
5. 1 (satu) pack Sedotan plastik warna hitam.
6. 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 3x5.
7. 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 6x4.
8. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
9. 1 (satu) buah korek api gas.

- Pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Ayahanda Gg. Johar, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saksi MUSRAN dan saksi EKO LEONARDO yang merupakan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi SAIPUDDIN Alias UDIN Bin ALI MUHAMMAD berikut barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone ADVAN - HAMMAR warna biru nomor simcard 0813-7048-8924.
2. 1 (satu) unit Handphone merek VIVI Y1 5s warna biru nomor simcard 62813-6315-4075, dan 62877-8755-0572.
3. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n LENA OCTAYANTI.

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB, di Jl.Kutalimbaru Pasar Tiga, Desa Tuntungan II, Kec.Pancur Batu, Kab.Deli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Serdang, Provinsi Sumatera Utara, saksi MUSRAN dan saksi EKO LEONARDO melakukan penangkapan terhadap saksi HERU BRAMANSYAH Bin JASWANTO berikut barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru nomor simcard 6282167771706.
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an.RIZKI RIMA INDAH UTAMI norek 6475173370.

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No.27. Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saksi MUSRAN dan saksi EKO LEONARDO melakukan penyitaan barang bukti dari narapidana yaitu CASMITA ARYA Alias ARYA berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart warna biru dengan nomor simcard 08951043769220.
- Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 13.15 WIB di Rutan Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No.27. Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saksi MUSRAN dan saksi EKO LEONARDO melakukan penyitaan barang bukti dari narapidana yaitu ADI SUPRAPTO alias MAMANG berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 089512734705.
- Bahwa barang bukti milik saksi SUGIANTO CANDRA Alias AMIN Bin PIN SIONG berupa 1 (satu) buah paket JNE didalamnya berisi orderdil motor (knalpot) didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3141 / NNF / 2022 tanggal 4 Agustus 2022, barang bukti narkotika yang disita tersebut dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Aparat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa CASMITA ARYA Alias ARYA sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Maulana Fajar, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang di lakukan oleh Terdakwa dan kawan kawan;
- Bahwa saksi bersama Brigadir Panji Wilantara, Ipda Musran, SH dan Bripka Eko Leonardo dibawah pimpinan Katim II Satgas NIC KOMPOL HENRY EKO IRAWAN, S.I.K, telah mengungkap jaringan narkoba shabu Medan-Bali yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, saksi, saksi Panji Wilantara dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong membeli narkotika jenis shabu sebanyak 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram dengan cara memesannya dari Terdakwa Heru Bramansyah bin Jaswanto yang berada di Medan;
- Bahwa paket tersebut yang mengirim atau dikemas oleh Terdakwa Saipuddin alias Udin bin Ali Muhammad yang pengirimannya dikendalikan oleh Terdakwa Casmita Arya alias Arya dan sumber barang berasal dari Terdakwa Adi Suprapro alias Mamang (nara pidana/berkas terpisah);
- Bahwa paket tersebut diantar kealamat di Jl. Mekar 1 No. 38 K Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan saksi bersama tim sudah mendapatkan identitas penerima yang kebetulan alamat tujuan tersebut adalah rumah Terdakwa Sugianto Candra di Hln. Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali dan selanjutnya saksi dan tim melakukan pembuntutan sampai tertangkap;
- Bahwa saksi bersama saksi Brigadir Panji Wilantara mengamankan saksi I Komang Tri Artana serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong di wilayah Bali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa rekan saksi Musran, SH dan Eko Leonardo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heru Bramansyah bin Jaswanto, Saipuddin alias Udin bin Ali Muhammad dan Adi Suprapto alias Mamang (napi) dan Terdakwa Casmita Arya alias Arya (napi) diwilayah Medan;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan tim menyita barang bukti berupa : yang disita dari saksi I KOMANG TRI ARTANA, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, adalah berupa 1 (satu) buah paket JNE didalamnya berisi orderdil motor (knalpot) didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis shabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram, sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, telah disita barang bukti dari Terdakwa SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 15 warna hitam nomor simcard, 6281361370373, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomor simcard 6281361603589, 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 3095 9975, 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam nopol DK 5771 ACW berikut STNK dan kunci kontak.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, Terdakwa SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG dibawa kerumah kontrakannya sesuai yang tertera pada alamat paket yaitu di Jln.Mekar 1 No.38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, dan telah menyita barang bukti berupa : 2 (dua) unit Key BCA, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an.SUGIANTO CANDRA norek 1461960061, 3 (tiga) roll Alumunium foil, 1 (satu) pack Sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pack Sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 3x5, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 6x4, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh IPDA MUSRAN,SH dan BRIPKA EKO LEONARDO pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIPUDDIN alias UDIN bin ALI MUHAMMAD pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Ayahanda Gg. Johar, Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit Handphone ADVAN-HAMMAR warna biru nomor simcard 0813 7048 8924, 1 (satu) unit Handphone merek VIVI Y1 5s warna biru nomor simcard 6281363154075, dan 62877-8755-0572, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n LENA OCTAYANTI;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh IPDA MUSRAN, SH dan BRIPKA EKO LEONARDO pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERU BRAMANSYAH bin JASWANTO pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Jl.Kutalimbaru Pasar Tiga, Desa Tuntungan II, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru nomor simcard 082167771706, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an.RIZKI RIMA INDAH UTAMI norek 6475173370;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh IPDA MUSRAN,SH dan BRIPKA EKO LEONARDO pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa napi CASMITA ARYA alias ARYA pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No. 27 Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart warna biru dengan nomor simcard 08951043769220;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh IPDA MUSRAN,SH dan BRIPKA EKO LEONARDO pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa napi ADI SUPRAPTO alias MAMANG, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 13.15 WIB di Rutan Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No. 27. Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 089512734705.
- Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin untuk melakukan permufakatan untuk menguasai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi, **Eko Leonardo**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang di lakukan oleh Terdakwa dan kawan kawan;
- Bahwa saksi Maulana Fajar bersama Brigadir Panji Wilantara, Ipda Musran, SH dan saksi dibawah pimpinan Katim II Satgas NIC KOMPOL HENRY EKO IRAWAN, S.I.K, telah mengungkap jaringan narkoba shabu Medan-Bali yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, saksi Maulana Fajar, saksi Panji Wilantara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong membeli narkotika jenis shabu sebanyak 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram dengan cara memesannya dari Terdakwa Heru Bramansyah bin Jaswanto yang berada di Medan;
- Bahwa paket tersebut yang mengirim atau dikemas oleh Terdakwa Saipuddin alias Udin bin Ali Muhammad yang pengirimannya dikendalikan oleh Terdakwa Casmita Arya alias Arya (nara pidana) dan sumber barang berasal dari Terdakwa Adi Suprapro alias Mamang (nara pidana/berkas terpisah);
- Bahwa paket tersebut diantar ke alamat di Jl. Mekar 1 No. 38 K Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali;
- Bahwa saksi Maulana Fajar, saksi Panji Wilantara bersama dengan Tim telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan saksi Maulana Fajar bersama dengan tim sudah mendapatkan identitas penerima yang kebetulan alamat tujuan tersebut adalah rumah Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong di Hln. Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali dan selanjutnya saksi Maulana Fajar dan tim melakukan pembuntutan sampai Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong tertangkap;
- Bahwa saksi Maulana Fajar, bersama saksi Panji Wilantara dan tim mengamankan saksi I Komang Tri Artana serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong di wilayah Bali;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Musran, SH yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heru Bramansyah bin Jaswanto (berkas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terpisah), Terdakwa Saipuddin alias Udin bin Ali Muhammad (berkas terpisah), Terdakwa Adi Suprapto alias Mamang (napi/berkas terpisah) dan Terdakwa Casmita Arya alias Arya (napi) diwilayah Medan;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi Maulana Fajar dan tim menyita barang bukti yang disita dari saksi I KOMANG TRI ARTANA, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, adalah berupa 1 (satu) buah paket JNE didalamnya berisi orderdil motor (knalpot) didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis shabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram, sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali adalah berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 15 warna hitam nomor simcard, 6281361370373, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomor simcard 6281361603589, 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 3095 9975, 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam nopol DK 5771 ACW berikut STNK dan kunci kontak.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, Terdakwa SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG dibawa kerumah kontrakannya sesuai yang tertera pada alamat paket yaitu di Jln.Mekar 1 No.38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, dan telah menyita barang bukti berupa : 2 (dua) unit Key BCA, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an.SUGIANTO CANDRA norek 1461960061, 3 (tiga) roll Alumunium foil, 1 (satu) pack Sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pack Sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 3x5, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 6x4, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti yang disita olehsaksi bersama Ipda Musran,SH pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIPUDDIN alias UDIN bin ALI MUHAMMAD pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Ayahanda Gg. Johar, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit Handphone ADVAN-HAMMAR warna biru nomor simcard 0813 7048 8924, 1 (satu) unit Handphone merek VIVI Y1 5s warna biru nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

simcard 6281363154075, dan 62877-8755-0572, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n LENA OCTAYANTI;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh saksi bersama dengan Ipda Musran, SH pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERU BRAMANSYAH bin JASWANTO pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Jl.Kutalimbaru Pasar Tiga, Desa Tuntungan II, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru nomor simcard 082167771706, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an.RIZKI RIMA INDAH UTAMI norek 6475173370;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh saksi bersama dengan Ipda Musran, SH pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa napi CASMITA ARYA alias ARYA pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No. 27 Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart warna biru dengan nomor simcard 08951043769220;
- Bahwa barang bukti yang disita olehsaksi bersama dengan IPDA MUSRAN,SH pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa napi ADI SUPRAPTO alias MAMANG, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 13.15 WIB di Rutan Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No. 27. Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 089512734705;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin untuk menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi, **Panji Wilantara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang di lakukan oleh Terdakwa dan kawan kawan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bersama Ipda Maulana Fajar, Ipda Musran, SH dan Bripka Eko Leonardo dibawah pimpinan Katim II Satgas NIC KOMPOL HENRY EKO IRAWAN, S.I.K, telah mengungkap jaringan narkoba shabu Medan-Bali yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, saksi bersama dengan saksi Maulana Fajar dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong;
- Bahwa Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong membeli narkotika jenis shabu sebanyak 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram dengan cara memesannya dari Terdakwa Heru Bramansyah bin Jaswanto yang berada di Medan;
- Bahwa paket tersebut yang mengirim atau dikemas oleh Terdakwa Saipuddin alias Udin bin Ali Muhammad yang pengirimannya dikendalikan oleh Terdakwa Casmita Arya alias Arya (nara pidana) dan sumber barang berasal dari Terdakwa Adi Suprapro alias Mamang (nara pidana/berkas terpisah);
- Bahwa paket tersebut diantar kealamat di Jl. Mekar 1 No. 38 K Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan saksi bersama tim sudah mendapatkan identitas penerima yang kebetulan alamat tujuan tersebut adalah rumah Terdakwa Sugianto Candra di Hln. Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali dan selanjutnya saksi dan tim melakukan pembuntutan sampai Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong tertangkap;
- Bahwa saksi bersama saksi Maulana Fajar mengamankan saksi I Komang Tri Artana serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong di wilayah Bali;
- Bahwa rekan lainnya yaitu saksi Musran, SH dan saksi Eko Leonardo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heru Bramansyah bin Jaswanto (berkas terpisah), Terdakwa Saipuddin alias Udin bin Ali Muhammad (berkas terpisah), Terdakwa Adi Suprapto alias Mamang (napi/berkas terpisah) dan Terdakwa Casmita Arya alias Arya (napi) diwilayah Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama dengan saksi Maulana Fajar dan tim menyita barang bukti dari saksi I KOMANG TRI ARTANA pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A Sanur Kauh Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali adalah berupa 1 (satu) buah paket JNE didalamnya berisi orderdil motor (knalpot) didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis shabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram, sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A Sanur Kauh Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali adalah berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 15 warna hitam nomor simcard, 6281361370373, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomor simcard 6281361603589, 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 3095 9975, 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam nopol DK 5771 ACW berikut STNK dan kunci kontak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, Terdakwa SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG dibawa kerumah kontrakannya sesuai yang tertera pada alamat paket yaitu di Jln.Mekar 1 No.38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, dan telah menyita barang bukti berupa : 2 (dua) unit Key BCA, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. SUGIANTO CANDRA norek 1461960061, 3 (tiga) roll Alumunium foil, 1 (satu) pack Sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pack Sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 3x5, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 6x4, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Ipda Musran,SH dan dan saksi Eko Leonardo pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIPUDDIN alias UDIN bin ALI MUHAMMAD pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Ayahanda Gg. Johar, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit Handphone ADVAN-HAMMAR warna biru nomor simcard 0813 7048 8924, 1 (satu) unit Handphone merek VIVI Y1 5s warna biru nomor simcard 6281363154075, dan 62877-8755-0572, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n LENA OCTAYANTI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Eko Leonardo dan Ipda Musran, SH pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERU BRAMANSYAH bin JASWANTO pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Jl.Kutalimbaru Pasar Tiga, Desa Tuntungan II, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah sebagai berikut : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru nomor simcard 082167771706, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an.RIZKI RIMA INDAH UTAMI norek 6475173370;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh saksi Eko Leonardo dan Ipda Musran, SH pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa napi CASMITA ARYA alias ARYA pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No. 27 Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart warna biru dengan nomor simcard 08951043769220;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh saksi Eko Leonardo dan IPDA MUSRAN,SH pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa napi ADI SUPRAPTO alias MAMANG, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 13.15 WIB di Rutan Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No. 27. Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 089512734705;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin untuk melakukan permufakatan untuk menguasai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti dijadikan sebagai Terdakwa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanaman jenis shabu – shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Heru Bramansyah Bin Jaswanto, Terdakwa Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong, Terdakwa Saipuddin Alias Udin Bin Ali Muhammad dan Terdakwa Adi Suprapto Alias Mamang (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa Terdakwa yang mengatur pengiriman paket yang berisi narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada saksi Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong di Bali (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa paket tersebut adalah milik saksi Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) yang berisi narkotika jenis shabu – shabu yang dikirim dari Medan dengan tujuan Bali yang dikirim oleh Saipuddin Alias Udin Bin Ali Muhammad (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa adapun pada paket tersebut dengan nama pengirim “Amri HP.085236331171.” yang mengatur Saipuddin Alias Udin Bin Ali Muhammad (Terdakwa berkas terpisah) dan untuk penerima Pak Arab Alamat Jalan Mekar 1 Nomor 38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Bali adalah alamat penerima saksi Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (Terdakwa berkas terpisah) untuk nomor yang tertera sebagai penerima yaitu Nomor .HP.089510437692, adalah nomor handphone Terdakwa yang di tulis sebagai penerima paket sehingga untuk pengantaran ke alamat tujuan pihak JNE telpon konfirmasinya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam pengiriman paket tersebut bersama Saipuddin Alias Udin Bin Ali Muhammad (berkas terpisah) untuk tujuan kepada Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) sudah sekitar 7 (tujuh) kali dengan yang sekarang;
- Bahwa Terdakwa telah memesan aplikasi gojek untuk mengambil paket milik saksi Sugianto Chandra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) dengan “titik pengambilan di kantor JNE Pusat di Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali dan titik pengantaran di Jl. Suwung Batan Kendal No.21 Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, atas perintah saksi Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang disita dari diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No.27. Tanjung Gusta Kecamatan Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Helvetia Kota Medan Sumatera Utara adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart warna biru dengan nomor simcard 08951043769220;

- Bahwa Terdakwa bekerjasama dalam pembelian narkotika jenis shabu – shabu dengan Saipuddin Alias Udin Bin Muhammad (berkas terpisah) dan Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) sekitar satu tahun terakhir;
- Bahwa adapun tujuan Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) melibatkan Terdakwa dalam menerima paket narkoba untuk control saja dan agar tidak langsung kepada Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah);
- Bahwa pada pengiriman paket narkotika jenis shabu – shabu Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk setiap pengiriman yang sebelumnya Terdakwa mendapat upah antara Rp.300.000,-(tiga ratus ribu) s/d Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin untuk melakukan permufakatan untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart warna biru dengan nomor simcard 089510437692.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3141 / NNF / 2022 tanggal 4 Agustus 2022, barang bukti narkotika yang disita tersebut dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi Panji Wilantara bersama Ipda Maulana Fajar, Ipda Musran, SH dan Bripka Eko Leonardo dibawah pimpinan Katim II Satgas NIC KOMPOL HENRY EKO IRAWAN, S.I.K, telah mengungkap jaringan narkoba shabu Medan-Bali yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, saksi Panji Wilantara bersama dengan saksi Maulana Fajar dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong;
- Bahwa Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong membeli narkotika jenis shabu sebanyak 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram dengan cara memesannya dari Terdakwa Heru Bramansyah bin Jaswanto yang berada di Medan;
- Bahwa paket tersebut yang mengirim atau dikemas oleh Terdakwa Saipuddin alias Udin bin Ali Muhammad yang pengirimannya dikendalikan oleh Terdakwa Casmita Arya alias Arya (nara pidana) dan sumber barang berasal dari Terdakwa Adi Suprapro alias Mamang (nara pidana/berkas terpisah);
- Bahwa paket tersebut diantar kealamat di Jl. Mekar 1 No. 38 K Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali;
- Bahwa saksi Panji Wilantara bersama dengan Tim telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan saksi Panji Wilantara bersama tim sudah mendapatkan identitas penerima yang kebetulan alamat tujuan tersebut adalah rumah Terdakwa Sugianto Candra di Hln. Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali dan selanjutnya saksi Panji Wilantara dan tim melakukan pembuntutan sampai Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong tertangkap;
- Bahwa saksi Panji Wilantara bersama saksi Maulana Fajar mengamankan saksi I Komang Tri Artana serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong di wilayah Bali;
- Bahwa rekan saksi lainnya yaitu saksi Musran, SH dan saksi Eko Leonardo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heru Bramansyah bin Jaswanto (berkas terpisah), Terdakwa Saipuddin alias Udin bin Ali Muhammad (berkas terpisah), Terdakwa Adi Suprapto alias Mamang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(napi/berkas terpisah) dan Terdakwa Casmita Arya alias Arya (napi) diwilayah Medan;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi Panji Wilantara bersama dengan saksi Maulana Fajar dan tim menyita barang bukti dari saksi I KOMANG TRI ARTANA pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A Sanur Kauh Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali adalah berupa 1 (satu) buah paket JNE didalamnya berisi orderdil motor (knalpot) didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis shabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram, sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A Sanur Kauh Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali adalah berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 15 warna hitam nomor simcard, 6281361370373, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomor simcard 6281361603589, 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 3095 9975, 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam nopol DK 5771 ACW berikut STNK dan kunci kontak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, Terdakwa SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG dibawa kerumah kontrakannya sesuai yang tertera pada alamat paket yaitu di Jln.Mekar 1 No.38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, dan telah menyita barang bukti berupa : 2 (dua) unit Key BCA, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. SUGIANTO CANDRA norek 1461960061, 3 (tiga) roll Alumunium foil, 1 (satu) pack Sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pack Sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 3x5, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 6x4, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Ipda Musran,SH dan dan saksi Eko Leonardo pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIPUDDIN alias UDIN bin ALI MUHAMMAD pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Ayahanda Gg. Johar, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit Handphone ADVAN-HAMMAR warna biru nomor simcard 0813 7048 8924, 1 (satu) unit Handphone merek VIVI Y1 5s warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

biru nomor simcard 6281363154075, dan 62877-8755-0572, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n LENA OCTAYANTI;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh saksi Eko Leonardo dan Ipda Musran, SH pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERU BRAMANSYAH bin JASWANTO pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Jl.Kutalimbaru Pasar Tiga, Desa Tuntungan II, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah sebagai berikut : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru nomor simcard 082167771706, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an.RIZKI RIMA INDAH UTAMI norek 6475173370;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh saksi Eko Leonardo dan Ipda Musran, SH pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa napi CASMITA ARYA alias ARYA pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No. 27 Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart warna biru dengan nomor simcard 08951043769220;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh saksi Eko Leonardo dan IPDA MUSRAN,SH pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa napi ADI SUPRAPTO alias MAMANG, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 13.15 WIB di Rutan Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No. 27. Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 089512734705;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara A-quo sehubungan dengan terjadinya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Heru Bramansyah Bin Jaswanto, Terdakwa Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong, Terdakwa Saipuddin Alias Udin Bin Ali Muhammad dan Terdakwa Adi Suprapto Alias Mamang (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Terdakwa yang mengatur pengiriman paket yang berisi narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada saksi Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong di Bali (Terdakwa berkas terpisah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa paket tersebut adalah milik saksi Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) yang berisi narkotika jenis shabu – shabu yang dikirim dari Medan dengan tujuan Bali yang dikirim oleh Saipuddin Alias Udin Bin Ali Muhammad (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa adapun pada paket tersebut dengan nama pengirim "Amri HP.085236331171." yang mengatur Saipuddin Alias Udin Bin Ali Muhammad (Terdakwa berkas terpisah) dan untuk penerima Pak Arab Alamat Jalan Mekar 1 Nomor 38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Bali adalah alamat penerima saksi Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (Terdakwa berkas terpisah) untuk nomor yang tertera sebagai penerima yaitu Nomor .HP.089510437692, adalah nomor handphone Terdakwa yang di tulis sebagai penerima paket sehingga untuk pengantaran ke alamat tujuan pihak JNE telpon konfirmasinya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam pengiriman paket tersebut bersama Saipuddin Alias Udin Bin Ali Muhammad (berkas terpisah) untuk tujuan kepada Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) sudah sekitar 7 (tujuh) kali dengan yang sekarang;
- Bahwa Terdakwa telah memesan aplikasi gojek untuk mengambil paket milik saksi Sugianto Chandra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) dengan "titik pengambilan di kantor JNE Pusat di Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali dan titik pengantaran di Jl. Suwung Batan Kendal No.21 Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, atas perintah saksi Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang disita dari diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No.27. Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart warna biru dengan nomor simcard 08951043769220;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dalam pembelian narkotika jenis shabu – shabu dengan Saipuddin Alias Udin Bin Muhammad (berkas terpisah) dan Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) sekitar satu tahun terakhir;
- Bahwa adapun tujuan Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) melibatkan Terdakwa dalam menerima paket narkoba

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk control saja dan agar tidak langsung kepada Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah);

- Bahwa pada pengiriman paket narkotika jenis shabu – shabu Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk setiap pengiriman yang sebelumnya Terdakwa mendapat upah antara Rp.300.000,-(tiga ratus ribu) s/d Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin untuk melakukan permufakatan untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terlibat tindak pidana narkotika yang terjadi pada tahun 2018 yang ditangkap oleh BNNP Sumut dan divonis seumur hidup;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3141 / NNF / 2022 tanggal 4 Agustus 2022, barang bukti narkotika yang disita tersebut dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat diajtuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Casmita Arya Alias Arya** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dan mendekati dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. **Unsur Setiap orang**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yaitu disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **Casmita Arya Alias Arya** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal Nomor : PDM-1069/Enz.2/11/2022 tanggal 16 November 2022 adalah benar sebagai identitas dirinya dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan/hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maulana Fajar, saksi Eko Leonardo dan saksi Panji Wilantara dan keterangan Terdakwa, penangkapan Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No.27. Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara Terdakwa menjadi perantara dalam pengiriman paket tersebut bersama Saipuddin Alias Udin Bin Ali Muhammad (berkas terpisah) untuk tujuan kepada Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) sudah sekitar 7 (tujuh) kali dengan yang sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memesan aplikasi gojek untuk mengambil paket milik saksi Sugianto Chandra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) dengan "titik pengambilan di kantor JNE Pusat di Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali dan titik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengantaran di Jl. Suwung Batan Kendal No.21 Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, atas perintah saksi Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permufakatan untuk menguasai shabu-shabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang -undang jika dilakukan apabila tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Me Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatip, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa saksi Panji Wilantara bersama Ipda Maulana Fajar, Ipda Musran, SH dan Bripka Eko Leonardo dibawah pimpinan Katim II Satgas NIC KOMPOL HENRY EKO IRAWAN, S.I.K, telah mengungkap jaringan narkoba shabu Medan-Bali yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, saksi Panji Wilantara bersama dengan saksi Maulana Fajar dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong membeli narkotika jenis shabu sebanyak 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram dengan cara memesannya dari Terdakwa Heru Bramansyah bin Jaswanto yang berada di Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa paket tersebut yang mengirim atau dikemas oleh Terdakwa Saipuddin alias Udin bin Ali Muhammad yang pengirimannya dikendalikan oleh Terdakwa Casmita Arya alias Arya (nara pidana) dan sumber barang berasal dari Terdakwa Adi Suprapro alias Mamang (nara pidana/berkas terpisah) dan paket tersebut diantar kealamat di Jl. Mekar 1 No. 38 K Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali;

Menimbang, bahwa saksi Panji Wilantara bersama dengan Tim telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan saksi Panji Wilantara bersama tim sudah mendapatkan identitas penerima yang kebetulan alamat tujuan tersebut adalah rumah Terdakwa Sugianto Candra di Hln. Mekar 1 No. 38 K, Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan, Denpasar Bali dan selanjutnya saksi Panji Wilantara dan tim melakukan pembuntutan sampai Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong tertangkap;

Menimbang, bahwa saksi Panji Wilantara bersama saksi Maulana Fajar mengamankan saksi I Komang Tri Artana serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianto Candra alias Amin bin Pin Siong di wilayah Bali;

Menimbang, bahwa rekan saksi lainnya yaitu saksi Musran, SH dan saksi Eko Leonardo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heru Bramansyah bin Jaswanto (berkas terpisah), Terdakwa Saipuddin alias Udin bin Ali Muhammad (berkas terpisah), Terdakwa Adi Suprapto alias Mamang (napi/berkas terpisah) dan Terdakwa Casmita Arya alias Arya (napi) diwilayah Medan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan saksi Panji Wilantara bersama dengan saksi Maulana Fajar dan tim menyita barang bukti dari saksi I KOMANG TRI ARTANA pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A Sanur Kauh Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali adalah berupa 1 (satu) buah paket JNE didalamnya berisi orderdil motor (knalpot) didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis shabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram, sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, di depan Kantor Pusat JNE Denpasar Bali, Jl. Danau Poso No.1A Sanur Kauh Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali adalah berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 15 warna hitam nomor simcard, 6281361370373, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold nomor simcard 6281361603589, 1 (satu) buah Kartu ATM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Paspor BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 3095 9975, 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam nopol DK 5771 ACW berikut STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.15 WITA, Terdakwa SUGIANTO CANDRA alias AMIN bin PIN SIONG dibawa kerumah kontrakannya sesuai yang tertera pada alamat paket yaitu di Jln.Mekar 1 No.38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, dan telah menyita barang bukti berupa : 2 (dua) unit Key BCA, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. SUGIANTO CANDRA norek 1461960061, 3 (tiga) roll Alumunium foil, 1 (satu) pack Sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pack Sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 3x5, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran 6x4, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita oleh Ipda Musran,SH dan dan saksi Eko Leonardo pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIPUDDIN alias UDIN bin ALI MUHAMMAD pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Ayahanda Gg. Johar, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit Handphone ADVAN-HAMMAR warna biru nomor simcard 0813 7048 8924, 1 (satu) unit Handphone merek VIVI Y1 5s warna biru nomor simcard 6281363154075, dan 62877-8755-0572, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n LENA OCTAYANTI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita oleh saksi Eko Leonardo dan Ipda Musran, SH pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERU BRAMANSYAH bin JASWANTO pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Jl.Kutalimbaru Pasar Tiga, Desa Tuntungan II, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah sebagai berikut : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru nomor simcard 082167771706, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an.RIZKI RIMA INDAH UTAMI norek 6475173370;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita oleh saksi Eko Leonardo dan Ipda Musran, SH pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa napi CASMITA ARYA alias ARYA pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No. 27 Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart warna biru dengan nomor simcard 08951043769220;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita oleh saksi Eko Leonardo dan IPDA MUSRAN,SH pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa napi ADI SUPRAPTO alias MAMANG, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 13.15 WIB di Rutan Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No. 27. Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 089512734705;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan mengerti dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara A-quo sehubungan dengan terjadinya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Heru Bramansyah Bin Jaswanto, Terdakwa Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong, Terdakwa Saipuddin Alias Udin Bin Ali Muhammad dan Terdakwa Adi Suprapto Alias Mamang (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengatur pengiriman paket yang berisi narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada saksi Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong di Bali (Terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa paket tersebut adalah milik saksi Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) yang berisi narkotika jenis sabu – sabu yang dikirim dari Medan dengan tujuan Bali yang dikirim oleh Saipuddin Alias Udin Bin Ali Muhammad (terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa adapun pada paket tersebut dengan nama pengirim “Amri HP.085236331171.” yang mengatur Saipuddin Alias Udin Bin Ali Muhammad (Terdakwa berkas terpisah) dan untuk penerima Pak Arab Alamat Jalan Mekar 1 Nomor 38 K, Gumitish House, Pamongan, Denpasar Selatan, Bali adalah alamat penerima saksi Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (Terdakwa berkas terpisah) untuk nomor yang tertera sebagai penerima yaitu Nomor .HP.089510437692, adalah nomor handphone Terdakwa yang di tulis sebagai penerima paket sehingga untuk pengantaran ke alamat tujuan pihak JNE telpon konfirmasinya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam pengiriman paket tersebut bersama Saipuddin Alias Udin Bin Ali Muhammad (berkas terpisah) untuk tujuan kepada Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) sudah sekitar 7 (tujuh) kali dengan yang sekarang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memesan aplikasi gojek untuk mengambil paket milik saksi Sugianto Chandra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) dengan "titik pengambilan di kantor JNE Pusat di Jl.Danau Poso No.1A, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali dan titik pengantaran di Jl. Suwung Batan Kendal No.21 Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, atas perintah saksi Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang disita dari diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No.27. Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart warna biru dengan nomor simcard 08951043769220;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerjasama dalam pembelian narkotika jenis shabu – shabu dengan Saipuddin Alias Udin Bin Muhammad (berkas terpisah) dan Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) sekitar satu tahun terakhir;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) melibatkan Terdakwa dalam menerima paket narkoba untuk control saja dan agar tidak langsung kepada Sugianto Candra Alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada pengiriman paket narkotika jenis shabu – shabu Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk setiap pengiriman yang sebelumnya Terdakwa mendapat upah antara Rp.300.000,-(tiga ratus ribu) s/d Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa tidak memilik ijin untuk melakukan permufakatan untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terlibat tindak pidana narkotika yang terjadi pada tahun 2018 yang ditangkap oleh BNNP Sumut dan divonis seumur hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3141 / NNF / 2022 tanggal 4 Agustus 2022, barang bukti narkotika yang disita tersebut dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dakwaan Kedua ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian "percobaan" disebutkan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri yang jika dihubungkan pengertian dimaksud sebagaimana "percobaan" menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri, yang dari kedua pengertian percobaan menurut Undang-Undang a quo maupun menurut KUHP, menurut Majelis adalah pengertian yang sama yang kalaupun terdapat pebedaaan redaksional dalam Undang-Undang Narkotika adalah merupakan bentuk penegasan saja dari pengertian percobaan sebagaimana pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian "permufakatan jahat" disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indoneia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika" yang pengertian mana menurut Majelis adalah merupakan perluasan makna dari Permufakatan jahat (samenspanning) sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberi pengertian permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pula secara obyektif, bahwa peket shabu yang di pesan Terdakwa Sugianto Candra alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE (YES) dengan nomor Resi SIA001509269797 kepada Pak Arab alamat Jln. Mekar 1 No. 38 K,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan Bali No. Hp. 089510437692, nama pengirim dari Amri Hp. 085236331171 asal pengiriman (Deli Serdang);

Menimbang, bahwa paket tersebut isinya narkotika shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa Sugianto Candra alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) pesan kepada terdakwa Heru Baramansyah yang dikirim oleh Terdakwa Saipuddin alias Udin Bin Ali Muhammad yang dikemas didalam knalpot motor selanjutnya dikirim melalui JNE;

Menimbang, bahwa pada paket dengan nama pengirim Amri Hp. 085236331171 adalah nama dan nomor Hp palsu dan untuk penerima Pak Arab alamat Jln. Mekar 1 No. 38 K Gumitish House Pamongan Denpasar Selatan Bali No. Hp 089510437692 adalah alamat rumah kontrakan asli yang Terdakwa Sugianto Candra alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) tempati karena memang paket shabu tersebut untuk Terdakwa Sugianto Candra alias Amin Bin Pin Siong (b erkas terpisah) namun nomor HP penerima pada paket adalah nomor teman Terdakwa Sugianto Candra alias Amin Bin Pin Siong yaitu Terdakwa (Casmita Arya alias Arya) yang saat ini sedang menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sugianto Candra alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) dalam mengirimkan paket shabu tersebut melibatkan banyak orang dengan tujuan untuk keamanan diri Terdakwa yang mana kenapa Heru Bramansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak langsung mengirim kepada Terdakwa karena Heru Bramansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak bisa cara packingnya dan Terdakwa Saipuddin alias Udin Bin Ali Muhammad yang sudah biasa dengan cara di packing didalam knalpot motor sedangkan untuk Terdakwa (Casmita Arya alias Arya) Terdakwa Sugianto Candra alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) libatkan agar pada saat di telpon pihak JNE yang dihubungi adalah Terdakwa (Casmita Arya alias Arya) dan kemudian baru Terdakwa (Casmita Arya alias Arya) menghubungi Terdakwa Sugianto Candra alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) dan selanjutnya paket akan dikirim kerumah Terdakwa Sugianto Candra alias Amin Bin Pin Siong (berkas terpisah) perbuatan mana menurut Majelis Hakim adalah termasuk perbuatan “Permufakatan jahat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menangguhkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berprilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhakan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart warna biru dengan nomor simcard 089510437692.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa Sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronikdan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Casmita Arya Alias Arya** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak menguasai *Narkotika Golongan I bukan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart warna biru dengan nomor simcard 089510437692.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan Martua Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Br Ginting S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconfrence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sulhanuddin, S.H., M.H.	**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**
Martua Sagala, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yuridiansyah, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)